

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의 요구

일련번호 제23-안전건설종합-10호

제 목 건설사업관리기술인 배치 조정 부적정

소관부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단

조치부서 &&&&본부 ♥♥♥♥처

내 용

1. 업무개요

☞☞☞☞본부 ☞☞☞☞건설단 @@☞☞☞☞사무소(현. \$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ●●☞☞☞☞사무소)는 ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사¹⁾’의 시공 및 공정관리 등의 업무를 수행하면서 관련법령에 따라 발주된 ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사 건설사업관리용역(이하 “건설사업관리용역”)(계약상대자 : (주)㉠㉠㉠㉠㉠, 계약기간 : 2022. 01. 06. ~ 2023. 03. 15.)의 입찰과 계약관리도 동시에 수행하였다.

‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’는 20인치 주배관의 7.8km 매설 및 정압관리소 1개소를 증설하여야 하며, 건설사업관리용역의 건설사업관리기술인(이하 “기술인”)이 계약기간 전체 69.4인·월 투입되어 건설공사의 시공·안전관리 등을 수행하였다.

1) 사업관리방식 : 건설사업관리기술인 80%, 공사감독자 20%

※ 국토교통부 고시 - 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제7조(사업관리방식 배정)

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 시행령 제60조(건설사업관리기술인의 배치) 제2항에 따르면 발주처는 건설사업관리용역사업자가 기술인을 배치할 때 국토교통부령으로 정하는 배치기준에 따라 등급별로 적절히 배치하도록 되어 있다.

또한, 동법 시행규칙 제35조 제2항에는 건설사업관리용역업자는 동법 시행령 제60조 제2항에 따라 시공단계의 기술인을 상주기술인과 기술지원기술인으로 구분하여 배치하되, 해당 공사의 규모 및 공종 등을 고려하여 배치하여야 하며, 발주청은 현장 실정을 고려하여 이를 조정할 수 있도록 규정하고 있다.

한편, ○○\$\$\$처 ○○\$\$\$부(현. ▶▶▶▶처 ■■■■■■부는)는 건설사업관리용역의 설계내역서 및 기술인의 투입인원 배치계획을 수립하였으며, 해당용역을 발주하기 위해 ○○○○건설단 @@☞☞☞☞사무소에 확정된 설계서를 송부하였다. 이후 ●●☞☞☞☞사무소는 【표1】과 같이 구매의뢰를 통해 입찰을 시행하였지만 1개 업체만 입찰하여 경쟁입찰이 성립되지 않는다는 사유로 유찰되었고, 재공고를 통해 낙찰자가 최종 선정되어 계약을 체결하였다.

【표 1】 건설사업관리용역 입찰 및 계약체결 일정

설계서 확정	입찰공고	재공고	계약체결
2021. 09. 23.	2022. 11. 11.	2021. 12. 08.	2022. 01. 06

3. 감사결과 확인된 문제점

‘(㉠㉠)열병합 천연가스 공급시설 건설공사’는 (㉠㉠) 정압관리소의 건축물을 증설

해야 하며, 이에 따른 건축공사가 수반되므로 건축분야의 기술인이 반드시 필요하다.

건설사업관리용역사업자인 (주)ZZZZZZZZ은 기술인의 배치계획을 착수계에 포함하여 발주처에 제출하였을 시, 공사규모와 공종을 고려하여 기술인의 전문분야를 조정하였어야 하나 발주처의 ●●\$\$☞☞부가 제공한 과업내용서 상의 기술인의 공종을 그대로 반영하였다. 이에, @@☞☞☞☞사무소는 건축분야 기술인이 필요함에도 불구하고 별도의 검토의견 없이 배치계획을 승인하였다.

한편, ●●\$\$☞☞부는 건설사업관리용역의 설계서 확정 당시 2021년 11월에 계약이 체결될 것을 고려하여 기술인의 배치기간(2021.11월~2022.12월)을 확정하였고, @@☞☞☞☞사무소에서 건설사업관리용역의 입찰을 시행하였으나 유찰로 인해 재입찰을 추진하면서 2022년 1월에 계약이 체결되었다. @@☞☞☞☞사무소는 계약 체결 후 기술인이 투입되지 않았던 2개월(2021.11~12월, 6.4인·월)을 감액하여 설계변경 하였어야 하며, 추후 건축공사의 공종을 관리할 기술인이 필요할 경우 기존에 투입된 기술인의 배치를 조정하였어야 함이 타당하다.

그러나, @@☞☞☞☞사무소는 기존에 투입된 기술인의 배치·조정 없이 건축분야 기술인을 【표 2】와 같이 추가로 투입할 것을 지시하여 기술인의 조정·배치할 기회를 상실하였고, 계약체결 지연에 따른 미투입 감액분(2개월, 6.4인·월) 또한 절감하지 못하였다.

【표 2】건설사업관리기술인 투입인원

구 분		공종	등급	건설사업관리기술인 투입인원 (단위 : 인·월)			
				입찰공고	착수계 제출	2개월 감액 시	추가 투입지시
공통업무 시공단계 시공후단계	책임기술인	토목	특급	15.6	15.6	13.3	13.3
	상주기술인	토목	고급	13.5	13.5	11.5	11.5
		토목	고급	13.5	6.9	8.5	8.5
		안전	고급	13.5	13.5	11.5	11.5
		기계	중급	5.1	11.7	10.0	10.0
		건축	고급	-	-	-	6.4
	소계			61.2	61.2	54.8	61.2
기술지원기술인			8.2	8.2	8.2	8.2	
합계			69.4	69.4	63.0	69.4	

@@☞☞☞☞사무소는 기술인 배치계획 검토 시, 관련법령을 숙지하였다면 공사규모, 공종 및 현장실정을 고려하여 토목분야 기술인 3인 중에서 1인을 건축분야 기술인으로 변경했어야 했다. 다른 방안으로는 토목분야 기술인 3인이 필요하였다면, 토목분야 기술인 중에서 1인의 등급을 중급 이하로 낮게 조정하고 그 차액만큼 건축분야 기술인을 투입하여 현장을 관리할 수 있었다.

그런데, @@☞☞☞☞사무소는 상기의 사항을 전혀 검토하지 않고 건축공사가 착수할 시기에 건축분야 기술인을 추가 투입하여 【표 3】과 같이 ??백만원의 비용을 발생하게 했다.

【표 3】추가비용 발생 현황

구 분	건설사업관리기술인 투입인원 (단위 : 인·월, 부가세 제외)			
	직접인건비	제경비 [직접인건비 × 87.03%]	기술료 [(직접인건비+제경비) × 10%]	계
계약금액	???,???,???	???,???,???	??,???,???	???,???,???
2개월 감액 시	???,???,???	???,???,???	??,???,???	??,???,???
차이	△??,???,???	△??,???,???	△?,???,???	△??,???,???

관계부서 등 의견 및 검토결과

₩₩₩₩건설단 @@₩₩₩₩사무소(현. ₩₩₩₩₩₩단 ●●₩₩₩₩사무소)는 종합감사 기간에 지적된 사항에 동의하나, 공사계획승인 지연 등으로 인해 실질적인 공사기간이 줄어들어 기술인을 집중적으로 투입하여 관리할 필요가 있었다고 의견을 제시하였다. 또한, 최초 배치계획인 69.4인·월을 초과하지 않는 범위 내에서 관리를 하였다고 의견을 제시하고 있으나, 해당사업은 2022년 1월부터 계약이 시작되는 사업이며 2021년 11월~12월간의 기술인을 투입하지 않은 2개월은 이 사업과 연관이 없으므로 설계변경하여 감액 후 최종 산출된 투입인원으로 배치하고 조정하는 것이 타당하다.

조치할 사항

♥♥♥♥처장은

- ① 기술인 배치계획을 조정 없이 추가 투입 지시하여 설계변경(감액) 기회를 상실하게 한 담당자에게 엄중 경고 조치하시기 바라며, (경고)
- ② 상기 사항에 대하여 내부결재를 승인한 관리책임자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 경고]

\$\$본부 ₩₩₩₩₩₩단 ●●₩₩₩₩사무소 차장 LLL

(구. ₩₩₩₩본부 ₩₩₩₩₩₩단 @@₩₩₩₩사무소)

[관련자, 주의]

●●본부 ▨▨지역본부 ♡♡♡♡부 부장 TTT

(구. ☎☎☎☎본부 ▮▮▮▮▮▮▮▮단 @@☎☎☎☎사무소)